

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1507/2532

นางสนิท เนตรตา

โจทก์

นางเสาวภา โล้สมบูรณ์ กับพวก

จำเลย

นางเสาวภา โล้สมบูรณ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวสุวรรณ โล้สมบูรณ์ ที่ 2 นาย

สมชาย โล้สมบูรณ์ ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวสุวรรณ โล้สมบูรณ์ ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวสະวะลี โล้สมบูรณ์ ที่ 5 จำเลย

ผู้ยื่น

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งห้าฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 89)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันรื้อถอนกับขนย้ายเพิงและสะพานที่ปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินโฉนดเลขที่ 7333ของโจทก์ตามที่ปรากฏในแผนที่พิพาทออกไปจากที่ดินของโจทก์โดยทำที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิม ห้ามจำเลยทั้งห้าและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งห้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85,84)

จำเลยทั้งห้าได้รับอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 72)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ